

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

07. Konu — Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

Kısa Soru-Cevap · 64 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 07 — Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

Kaynak: 7-BİLGİ.docx (4458 sayılı Gümrük Kanunu m.8–9; Gümrük Yönetmeliği m.28–30, 580/A; Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14) m.3–21; Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:11) m.3–13). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Bilgi Talebi (GK m.8)

#	Soru	Cevap
1	Kişiler gümrük idarelerinden hangi konuda bilgi talep edebilir?	Gümrük mevzuatının uygulanması hakkında. (GK m.8/1)
2	GK m.8'e göre bilgiler ücretli mi verilir; hangi masrafları talep eden karşılar?	Bilgiler ücretsiz verilir; ancak özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle yapılan masrafları talepte bulunan karşılar. (GK m.8/2)

Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi (GK m.9)

#	Soru	Cevap
3	Kanuna göre bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi kim tarafından ve hangi talep üzerine verilir?	Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından. (GK m.9/1)
4	Bağlayıcı bilgi gümrük idarelerini kime karşı, hangi konuda ve hangi işlemler için bağlar?	Hak sahibine karşı; sadece tarife pozisyonu veya menşe tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için. (GK m.9/2)
5	Bağlayıcı bilgi alan kişi neyi kanıtlamak zorundadır?	BTB'de: beyan edilecek eşya ile bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk; BMB'de: eşya ile birlikte menşe kazanımı gerektiren durumun da her bakımdan uygun olduğunu. (GK m.9/3)
6	Bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) ne kadar süre geçerlidir? ★ 2023	Veriliş tarihinden itibaren altı yıl. (GK m.9/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.17)
7	Bağlayıcı menşe bilgisi (BMB) ne kadar süre geçerlidir? ★ 2023	Veriliş tarihinden itibaren üç yıl. (GK m.9/4)
8	Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi hakkında ne yapılır?	İptal edilir. (GK m.9/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.19/2)
9	BTB hangi durumlarda geçerliliğini kaybeder? ★ 2025	3 hal: (a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve bilginin bu değişikliğe uymaması; (b) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymaması; (c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. Hak sahibinin yeni BTB başvurusu yapması bu haller arasında sayılmamıştır. (GK m.9/5; Tarife Tebliği (Seri 14) m.19/1)

#	Soru	Cevap
10	Tarife cetveli veya DGÖ kararlarındaki değişiklik nedeniyle BTB hangi tarihte geçerliliğini kaybeder? ★ 2025	Söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihinde; iptal/değişikliğin tebliği halinde ise kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren. (GK m.9/5; Tarife Tebliği (Seri 14) m.20/1)
11	BMB hangi durumlarda geçerliliğini kaybeder?	(a) Menşe kurallarında mevzuat düzenlemesi veya uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve bilginin buna uymaması; (b) Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve buna ilişkin izahname ve kararlardaki değişikliğe uymaması; (c) iptal/değişikliğin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. (a) ve (b)'de kayıp tarihi Resmi Gazetede yayım tarihidir. (GK m.9/6)
12	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilgiyi hak sahibi hangi şartla ve ne kadar süre kullanabilir?	Bilgiye dayanarak ve geçerlilik kaybından önce eşyanın alımı/satımı üstüne bağlayıcı sözleşme yapmışsa; yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı ay boyunca. (GK m.9/7)
13	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilgi kullanılırken gümrüğe ithalat, ihracat ya da ön izin belgesi verilmişse hangi süre esas alınır?	Belgenin geçerlilik süresi. (GK m.9/7)
14	GK m.9/7'deki altı aylık kullanım hükmüne istisna getirmeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.9/7)
15	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilginin altı ay kullanılması hangi amaçlarla sınırlıdır?	(a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi; (b) tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata/ihracata verilen diğer ödemelerin hesaplanması; (c) bilgiye istinaden verilmiş ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı. (GK m.9/8)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (GY m.28)

#	Soru	Cevap
16	Gümrük Yönetmeliğine göre BTB nedir ve kimlerce verilir?	Eşyanın TGTC'de sınıflandırılmasına ilişkin, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karar. (GY m.28/1)
17	BTB başvurusu hangi formla ve kaç kalem eşya için yapılır?	Ek-1 BTB Başvuru Formu ile; sadece bir kalem eşya için (BMB başvurusu da öyle). Bir kalem eşya: TGTC'de aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi eşya. (GY m.28/2, m.29/3; Tarife Tebliği (Seri 14) m.9)
18	GY'ye göre BTB başvurusunda zorunlu bilgi ve belgeler nelerdir? ★ 2021	Hak sahibinin adı, soyadı, adresi; başvuran hak sahibi değilse başvuranın adı, soyadı, adresi; eşyanın TGTC'deki yerini belirleyecek ayrıntılı tanım; sınıflandırma bileşime bağlıysa tahlil metotları; numune, fotoğraf, plan, kroki vb. belgeler (yabancı dildekilerin yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri); gizli tutulması istenen hususlar. (GY m.28/3)

#	Soru	Cevap
19	"Tahsil metotları" hangi başvurunun zorunlu bilgisidir ve hangi durumda istenir? ★ 2021	BTB başvurusunun; eşyanın sınıflandırılmasının eşya bileşimine bağlı olması durumunda. BMB başvurusunda ise eşyanın bileşimi, bileşimin belirlenmesi için kullanılacak yöntem ve gerekirse fabrika çıkış fiyatları istenir. (GY m.28/3-d; m.29/4-e)
20	BTB başvuru konusu eşya numuneleri alınmazsa ne olur?	BTB'nin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde hak sahibi veya temsilcisiince alınmazsa Müsteşarlıkça değerlendirilir. (GY m.28/4)
21	BTB başvuru sahibine ne zaman bildirilir; bildirim gecikecekse ne yapılır?	Mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak; başvuru alındıktan sonra üç ay içinde bildirilemeyecekse gümrük idaresi bu süre bitmeden gecikme nedenini açıklayarak ek süre belirtir. (GY m.28/6; Tarife Tebliği (Seri 14) m.14/3)
22	BTB hangi formla bildirilir ve bildirimde neler belirtilir?	Ek-2 örneğine uygun formla; gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir. (GY m.28/7; Tarife Tebliği (Seri 14) m.21)
23	BTB'nin iptali hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	Yanlış/eksik bilgi nedeniyle (GK m.9/4) iptalde iptal kararının verildiği tarihten; GK m.9/5-c'ye göre iptalde iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren. (GY m.28/10; Tarife Tebliği (Seri 14) m.20/3)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi (GY m.29)

#	Soru	Cevap
24	BMB nedir, kim tarafından verilir ve hangi formla bildirilir?	Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen, eşyanın tercihlili veya tercihlili olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karar; Ek-3 örneğine uygun formla bildirilir. (GY m.29/1-2)
25	BMB başvurusunda zorunlu bilgi ve belgeler nelerdir? ★ 2021	Hak sahibinin (hak sahibi değilse başvuranın da) adı, soyadı, adresi; menşein belirlenmesine esas mevzuat; eşyanın tarife pozisyonu; ayrıntılı tanımı; bileşimi, belirlenme yöntemi ve gerekirse fabrika çıkış fiyatları; menşe kazanma koşullarını gösteren ayrıntılı bilgi (malzemeler ve menşei, tarife pozisyonları, kıymetleri, uygulanan menşe kuralı); hangi ülkede ne tür işlem ve işçilik gördüğü; gizli tutulması istenen hususlar; imalat sürecini tanımlayan örnek, fotoğraf, katalog, plan vb. (GY m.29/4)
26	BMB başvuru sahibine hangi süre içinde bildirilmelidir?	İdarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde. (GY m.29/6)
27	BMB verilmesinde hangi hükümler esas alınır?	Kanunun 17 ila 22 nci maddeleri ile Yönetmeliğin 33 ila 45 inci maddelerindeki menşe belirleme hükümleri. (GK m.9/2; GY m.29/7)
28	BMB, GK m.9/4'e göre (yanlış/eksik bilgi) iptal edildiğinde iptal hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	İptal kararının verildiği tarihten itibaren. (GY m.29/8)

Bilgilerin Gizliliği (GY m.30)

#	Soru	Cevap
29	Gizli nitelikli bilgiler nasıl kullanılabilir?	Edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak. (GY m.30/1)
30	Müşterilik ilgili kurum ve kuruluşlarla veri değişimini hangi çerçevede yapabilir?	Kendi görev ve yetki alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla; konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresinin yer aldığı bir protokol kapsamında. Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik taleplerde ilgili kurumların ithalat denetimlerinin azaltılması ve hızlandırılması dikkate alınır. (GY m.30/2)
31	Gümrük memurlarının görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklama yasağı ne zamana kadar sürer?	Görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder; sırlar kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına da kullanılamaz. (GY m.30/3)
32	Bilimsel amaçlı araştırmalarda kimlerle işbirliği yapılabilir ve sonuçlar nasıl paylaşılır?	Yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan kurumlar ve bağlı araştırmacılarla, protokol kapsamında; uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme yapılır; sonuçlar Bakanlık kontrolü olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz. (GY m.30/4)
33	Gizlilik yükümlülüğüne uymayanlar hakkında hangi hükümler uygulanır?	5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri. (GY m.30/5)

Yanlış İzahat Verilmesi (GY m.580/A)

#	Soru	Cevap
34	Gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesinin sonucu nedir?	Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz. (GY m.580/A-1)
35	Yanlış izahat hükmünden yararlanmanın şartları nelerdir?	9 şart: yazılı talep; gerekli ve yeterli bilgi; başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması; yargıya intikal etmemiş olması; araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması; somut bir olaya dayanması; işlemin sonuçlanmamış olması; tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması; gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması. (GY m.580/A-2)
36	Hangi talepler GY m.580/A (izahat) kapsamında değerlendirilmez?	GK m.9 kapsamındaki BTB ve BMB talepleri ile sözlü, yazılı veya internet aracılığıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler. (GY m.580/A-3)
37	İzahat talepleri nereye yapılır ve nasıl sonuçlandırılır?	Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine; bölge müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirir. Şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. (GY m.580/A-4)
38	İzahat hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	İlgiliye bildirildiği tarihten itibaren. (GY m.580/A-4)
39	İzahata esas mevzuat değişir ve izahat yeni hükümlere uymazsa ne olur?	Yeni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren birinci fıkra kapsamında (ceza ve faiz uygulanmaması yönünden) işlem yapılmaz. (GY m.580/A-5)

#	Soru	Cevap
40	Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat ne zamandan itibaren geçersizdir?	Verildiği tarihten itibaren. (GY m.580/A-6)
41	İzahatın hukuki niteliği nedir; itiraz edilebilir mi?	Verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sadece başvuru sahibi için izahat niteliği taşır; karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. (GY m.580/A-8, 9)
42	Bakanlık laboratuvarı tahlil raporuna göre yapılan tarife beyanında eşyanın sonradan farklı tarifede sınıflandırılması gerekirse ne uygulanır?	Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası; bölge müdürlüklerince verilen tarife bilgisi kapsamında tespit edilen tarifenin gümrük idaresince sonradan değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır. (GY m.580/A-10, 11)

BTB Uygulaması (Tarife Tebliği Seri No:14 m.3–21)

#	Soru	Cevap
43	Tarife Tebliğine (Seri No:14) göre BTB hangi talep üzerine ve kimlerce verilir?	Kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.4/1)
44	BTB hangi bölge müdürlüklerince düzenlenir? ★ 2025	6 bölge müdürlüğü: İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.4/2)
45	Tebliğe göre "başvuru sahibi" ile "hak sahibi" arasındaki fark nedir?	Başvuru sahibi: BTB için gümrük idaresine başvuruda bulunan kişi; hak sahibi: BTB'nin adına düzenlendiği kişi. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.3/1-b, d)
46	BTB için gereken tahlil nerede yapılır; tahlil ücreti yatırılmazsa ne olur?	Teknik imkân elverirse gümrük laboratuvarlarında, aksi halde GY m.201'e uygun olarak idarenin belirleyeceği üniversite veya diğer resmî kuruluş laboratuvarlarında; ücret yatırılmazsa BTB başvurusu reddedilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.5/2–3)
47	BTB başvurusu nasıl ve nereye yapılır?	BTB Programına veri girişiyle elektronik olarak veya GY Ek-1 form örneğine uygun formla yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne. Yazılı başvuruda ekler ve fotoğraflar kâğıt nüshayla birlikte ayrıca dijital ortamda sunulur. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.7/1)
48	Bir kişi adına aynı eşya için geçerli BTB varken yeniden BTB düzenlendiği tespit edilirse ne olur?	Bir kişi aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir; o kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür; hak sahibine GK m.241/1 uygulanır. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.7/2)
49	Hangi eşya için BTB başvurusu yapılamaz veya başvuru reddedilebilir?	GY m.196/1-a'da sayılan tarife pozisyonlarına giren eşyadan perakende satılacak hale getirilmiş ambalajlarda olmayanlar için başvuru yapılamaz (sonradan anlaşılırsa reddedilir); ayniyet bilgisi taşımayan ve fiziki ayniyet tespiti de mümkün olmayan eşyaya dair başvurular reddedilebilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.8/1–2)

#	Soru	Cevap
50	Başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediği sonradan anlaşılırsa başvuru nasıl değerlendirilir?	Başvuru sahibince talep edilmesi halinde Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre, yani tarife bilgisi başvurusu olarak. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.8/3; Tarife Tebliği (Seri 11) m.6/2)
51	Tebliğe göre BTB başvurusu hangi bilgi ve belgeleri içerir; eşya daha önce ithal/ihrac edildiye beyannamenin hangi nüshası eklenir? ★ 2022	Hak sahibinin (ve hak sahibi değilse başvuranın) adı ve adresi; ayrıntılı tanım; eşya hak sahibince daha önce ithal veya ihrac edildiye gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi (orijinali değil); numune, fotoğraf, plan, kroki vb.; gizli tutulması istenen hususlar. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.11)
52	BTB başvuru formunda hangi kutunun doldurulması isteğe bağlıdır?	Öngörülen Sınıflandırma kutusu (eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu). (Tarife Tebliği (Seri 14) m.12/1-f)
53	BTB başvuru sahibinin hangi yetkiye sahip olması gerekir; elektronik başvuruda beyan nasıl yapılır?	GK 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine (formun 1 no.lu kutusundaki başvuru sahibi ile 8 no.lu kutusundaki beyan sahibi bilgileri uyumlu olmalı); elektronik başvuruda e-imza tatbik edilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.12/1-g)
54	BTB başvurusunu inceleyen heyet kimlerden oluşur?	Bölge müdürünce görevlendirilen bir bölge müdür yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü veya şube müdürü ve üç muayene memuru. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/1)
55	Heyet, benzer eşyaya ilişkin geçerli bir BTB'deki sınıflandırmadan farklı görüşseyse ne yapılır?	BTB düzenlenmeden önce konu gerekçesiyle Bakanlığa intikal ettirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/2)
56	BTB konusu eşya, başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğüne bağlı olmayan bir ihtisas gümrüğünün görev alanına giriyorsa ne yapılır?	İhtisas gümrüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra BTB kararı verilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/3)
57	GK m.9/7'deki (geçerliliğini kaybeden bilgiyi altı ay kullanma) haktan kim yararlanabilir?	Sadece hak sahibi. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.15/2)
58	Geçerli bir BTB kim tarafından ve kimin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alınabilir?	Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü; menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine veya re'sen; inceleme sonucuna göre BTB iptal edilebilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.18)

Tarife Bilgisi (Tarife Tebliği Seri No:11 m.3-13)

#	Soru	Cevap
59	Tarife Tebliğine (Seri No:11) göre tarife bilgisi nedir ve kimlerce verilir?	Kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşü. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.4)
60	Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri nasıl karşılanır ve hangi ücret alınır?	Normal çalışma saatleri dışında karşılanır; 3 saate tekabül eden ithalat gümrük işlemlerine uygulanan fazla mesai ücreti kadar tutar ile tahlil, ekspertiz ve geri gönderme masrafları başvuru sahibince karşılanır. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.5/1)

#	Soru	Cevap
61	Tarife bilgisi talebinde fazla mesai ve/veya tahlil ücreti yatırılmazsa ne olur?	Bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır (BTB'de ise tahlil ücreti yatırılmazsa başvuru reddedilir). (Tarife Tebliği (Seri 11) m.5/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.5/3)
62	Hangi eşya için tarife bilgisi talebinde bulunulamaz?	Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için; bu eşyanın belgeleriyle bilgi alındığı sonradan tespit edilirse başvuru sahibine GK m.241/1 uygulanır. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.7)
63	Tarife bilgisi heyeti kimlerden oluşur?	Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli bir başmüdür yardımcısı başkanlığında en az iki muayene memuru. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.11/1)
64	Tarife bilgisinin hukuki etkisi nedir?	Mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur; kamu kurumlarının inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.12)

Sık Karıştırılanlar

BTB 6 yıl, BMB 3 yıl (veriliş tarihinden). Geçerliliğini kaybeden bilgi, bağlayıcı sözleşme varsa **6 ay** daha kullanılabilir (ithalat/ihracat/ön izin belgesi verilmişse belgenin süresi); bu haktan **sadece hak sahibi** yararlanır.

Süreler: BTB bildirişi başvuru alındıktan sonra **3 ay** (aşılacaksa gerekçeli ek süre); BMB bildirişi tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren **5 ay**; BTB numunesi tebliğden itibaren **1 ay** içinde alınmazsa Müsteşarlıkça değerlendirilir.

Geçerlilik kaybında örgüt farkı: BTB → **Dünya Gümrük Örgütü** kararları; BMB → **Dünya Ticaret Örgütü** Menşe Kuralları Anlaşması. (a)-(b) hallerinde kayıp tarihi **Resmi Gazetede yayım**; (c) halinde **tebliğ** tarihi. Hak sahibinin yeni BTB başvurusu bir geçerlilik kaybı hali değildir.

İptalin başlangıcı: yanlış/eksik bilgi nedeniyle iptal → **iptal kararının verildiği tarih**; iptal/değişikliğin tebliği → **ilgiliye tebliğ tarihi**. Yanlış/eksik bilgiye dayanan **izahat** ise **verildiği tarihten** itibaren geçersizdir.

Başvuru içeriği: "tahlil metotları" **BTB** başvurusunda (sınıflandırma bileşime bağlıysa) istenir; BMB'de bileşim, belirleme **yöntemi**, gerekirse **fabrika çıkış fiyatları**, menşe kuralı ve işlem/işçilik bilgisi istenir. Önceki beyannamelerin **fotokopisi** istenir, orijinali değil.

Veren makam: GY m.28'de BTB → Müsteşarlık veya yetkilendirilmiş **gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri**; Seri No:14'te → Bakanlık (GGM) veya yetkilendirilmiş **6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü** (İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, Uludağ); BMB → **Müsteşarlık (GGM)**; tarife bilgisi (Seri No:11) → **Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri**.

BTB ↔ tarife bilgisi ↔ izahat: BTB bağlayıcı **idari karardır** ve GK m.242 ile itiraz edilebilir; tarife bilgisi **bağlayıcı olmayan sınıflandırma görüşüdür**; izahat **karar niteliği taşımaz, itiraza konu olmaz**. Ücret yatırılmazsa BTB başvurusu **reddedilir**, tarife bilgisi talebinden **vazgeçilmiş sayılır**.

Heyetler: BTB → bölge müdür yardımcısı başkanlığında gümrük müdürü/şube müdürü + **üç** muayene memuru; tarife bilgisi → başmüdür yardımcısı başkanlığında **en az iki** muayene memuru.